

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1427 -
1428/2538

นาย นพ สิริบุญวินิต
นาย วีรชัย วงศ์วิเศษกิจ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 62, มาตรา 175

ใบแต่งตั้งนายความมีข้อความให้ทนายโจทก์ทั้งสองมีอำนาจถอนฟ้องและละสิทธิหรือใช้สิทธิในการอุทธรณ์รวมอยู่ด้วยทนายโจทก์ทั้งสองจึงมีอำนาจยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์ได้

โจทก์ ทั้ง สอง สำนวน ฟ้อง ทำนอง เดียว กัน ขอให้ ชักไล่ จำเลย ทั้ง สอง และ ชำระ ค่าเสียหาย แก่ โจทก์ คน ละ 6,000 บาท ต่อ เดือน นับแต่ วันฟ้อง เป็นต้น ไป จนกว่า จำเลย ทั้ง สอง และ บริวาร จะ ขอ ย้าย โรงเรือน ออก ไป

จำเลย ทั้ง สอง ให้การ ทำนอง เดียว กัน ว่า ฟ้องโจทก์ เคลือบคลุมจำเลย ทั้ง สอง ไม่ได้ เข้า ที่ดิน ของ โจทก์ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ ทั้ง สอง สำนวน อุทธรณ์

ขณะ คดี อยู่ ระหว่าง การ พิจารณา ของ ศาลอุทธรณ์ โจทก์ ทั้ง สองสำนวน ยื่น คำร้องขอ ถอน อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ มี คำสั่ง อนุญาต ให้ โจทก์ ถอน อุทธรณ์

จำเลย ทั้ง สอง สำนวน ฎีกา คำสั่ง

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ที่ จำเลย ทั้ง สอง ฎีกา ว่า ทนายโจทก์ ไม่มีอำนาจ ถอน อุทธรณ์ เพราะ ตาม ใบแต่งทนายความ มี ข้อความ แต่เพียง ว่าให้ ทนายความ มี อำนาจ สละ สิทธิ หรือ ใช้ สิทธิ ใน การ อุทธรณ์ เท่านั้น เมื่อทนายโจทก์ ทั้ง สอง สำนวน ใช้ สิทธิ อุทธรณ์ แล้ว ทนายโจทก์ ไม่มีสิทธิ ถอน อุทธรณ์ นั้น ตาม ใบแต่ง ทนายความ ของ โจทก์ ทั้ง สอง สำนวนทนายโจทก์ ทั้ง สอง สำนวน มีอำนาจ ถอน ฟ้อง และ สละ สิทธิ หรือ ใช้ สิทธิใน การ อุทธรณ์ รวม อยู่ ด้วย ฉะนั้น ทนายโจทก์ ทั้ง สอง สำนวน จึง มีอำนาจยื่น คำร้องขอ ถอน อุทธรณ์ ต่อ ศาลอุทธรณ์ ได้ คำสั่ง ศาล อุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกา จำเลย ทั้ง สอง ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-อิริราช มณีภาค)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ